

देवानी मद्दाको
फैसला लेखन

अभ्यास

यस भित्र

- अवधारणा
- देवानी मुद्दाको फैसलाको प्रक्रिया
- ठहर खण्डको मस्यौदा
- तपसिल खण्डको मस्यौदा
- छलफल

Chief Justice Sabyasachi Mukharji,

- The supreme requirement of a good judgment is reason. Judgment is of value on the strength of its reasons. The weight of a judgment, its binding character or its persuasive character depends on the presentation and articulation of reasons. Reason, therefore, is the soul and spirit of a good judgment.”

फैसला के हो ? ...

नेपाली शब्दकोष

- वादी र प्रतिवादी बीचमा उपस्थित भएको विवादको निर्णय कुनै मुद्दा मामिलामा हक बेहक छुट्याई वा उजूरी साँचो भुठो ठहर्‍याई अदालतले गरेको निर्णय ।

-बृहत् नेपाली शब्दकोष

- दायर रहेको मुद्दाको सन्दर्भमा अदालतबाट घोषित निर्णय ।

-शंकरकुमार श्रेष्ठ, नेपाली कानूनी शब्दकोष

फैसला के हो ? ...

- पक्ष विपक्षले दिएको सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी,
- न्यायिक मन लगाई,
- विवादको टुंगो लाग्ने किसिमबाट,
- पक्ष विपक्षको हार जित हुने गरी भएको निर्णयलाई नै फैसला मान्नु पर्छ ।

लालविर समेत वि.टेकबहादुर, ने.का.प.२०२८, पृ.२३६

फैसला के हो ? ...

- न्यायिक मन लगाई हेरिएको कुनै मामलामा दिइएको निर्णय – न्यायिक निर्णय,
- प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक मन लगाई न्यायिक तरिकाबाट गरेको निर्णय – अर्धन्यायिक निर्णय,
- प्रशासकीय अधिकारीले प्रशासन सम्बन्धी कुरामा गरेको निर्णय (जसमा तजविजको मात्रा बढी हुन्छ) – प्रशासकीय निर्णय ।

यज्ञमूर्ति बज्जाडे वि.दुर्गादास श्रेष्ठ, ने.का.प. २०२७, पृ. १५८

फैसला के हो ? ...

- न्यायाधीशबाट गरिने न्यायको उद्घोष नै फैसला हो ।
- मुद्दामा सन्निहित तथ्यमा कानूनको प्रयोगबाट आउने परिणाम नै फैसला हो ।
- निर्णय र फैसला समानार्थी देखिएपनि यी दुई शब्दलाई एकै अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । किनभने सबै फैसला निर्णय हुन्, तर सबै निर्णयलाई फैसला मान्न सकिँदैन ।
- प्रचलित नेपाल कानूनमा फैसला शब्दको परिभाषा गरिएको छैन, तर अदालतले आफ्नै फैसलाद्वारा यो शब्दलाई केही हदसम्म परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

अवधारणात्मक पक्ष...

- फैसला यस्तै हुनपछि भन्ने विश्वव्यापी नियम छैन ।
- फैसला यसरी नै लेख्नु पछि भनी कुनै ढाँचा निर्धारण गरिएको पनि पाइँदैन ।
- फैसलालाई पूर्णता प्रदानगर्न आवश्यक तत्व यी यी हुन सक्छन् भनी उल्लेख सम्म गरिएको भएपनि त्यसलाई बाध्यात्मक बनाइएको पाइँदैन ।
- फैसलालाई न्यायिक विवेकसँग जोडेर हेरिने हुँदा ढाँचागत वा शैलीगत रुपमा यसलाई सीमित तुल्याइनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि प्रबल रुपमा रहेको छ ।

अवधारणात्मक पक्ष

- कमन ल प्रणाली:- आधार र कारण सहितको विवेचनायुक्त र आ-आफ्नै राय सहितको तार्किक अभिव्यक्ति ।
- नागरिक कानून प्रणाली:- हरेक विवादको लागि कानून बनेको हुन्छ, अदालतले त्यसको घोषणा मात्र गर्दछ । कानूनको थप व्याख्या जरुरी छैन । फरक फरक राय व्यक्त गर्नु न्यायिक अराजकता मात्र हो ।

फैसलाका प्रकार

- सर्वसम्मत फैसला **(Unanimous judgment)**
- रायबाही फैसला **(Dissenting Opinion)**
- समवर्ती राय **(Concurring Opinion)**
- बहुमतको राय **(Majority Opinion)**

क्रमशः

- सामान्य फैसला दफा १९७
- एकतर्फी फैसला दफा १९७(५)
- डिसमिस फैसला दफा १४१
- खारेजी फैसला दफा १३२
- तामेली आदेश दफा २२५
- मुलतवी आदेश दफा २०१

फैसला हुने प्रकृया

- सहमति भएको विषयमा फैसला गर्न सक्ने (१९०)
- पूर्व सुनुवाई छलफल गराउने (१९१)
- प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सुनुवाई गर्ने (१९२)
 - ✓ एक महिनाभित्र
 - ✓ पक्ष आफैं वा कानूनव्यवसायीमार्फत प्रतिरक्षा वा बहस गर्न सक्ने
 - ✓ बहसनोट पेश गराउन सकिने
- मिलापत्र गर्न मौका दिनुपर्ने (१९३)
- मेलमिलापबाट विवाद समाधान (१९४)
- दाबी फिर्ता (१९६)

फैसला गर्नुपर्ने (१९७)

- सुनुवाई सकिएको ७ दिनभित्र निर्णय गर्ने
- राय किताबमा अभिलेख गर्ने
- निर्णय सुनाउन १५ दिनसम्मको तारेख तोक्न सकिने(नि.सु.)
- एकतर्फी फैसलाको सूचना दिने
- टिपोट तयार गरी संलग्न गर्ने
- राय किताबको नक्कल दिने

- फैसलाको ढाँचा(१९८)

- अनुसूचि १९ को ढाँचामा २१ दिनभित्र तयार पार्ने
- प्रमाणीकरण गर्ने
- समयमा तयार नभए उजूरी गर्न सक्ने
- सूचना पाटीमा टाँस र वेभसाइटमा प्रकाशन गर्ने

- फैसलाको संशोधन (१९९)

- सामान्य त्रुटिबाहेक संशोधन नहुने

- फैसला सुनिपाएको कागज गराउने (२००)

- पक्ष वा कानून व्यवसायी
- अनुपस्थित भए पुनरावेदनको म्याद वा सूचना तामेल
- पक्ष वा वारेशको उपस्थिति वा बहस गरेको भए उपस्थिति मानिने।

फैसलामा खुलाउनु पर्ने कुराहरु

फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १३१

- मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कुरा,
- मुद्दामा कुनै कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए त्यस्तो बहसको मुख्य बुँदा,
- मुद्दाका पक्षहरुले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणहरुको विश्वसनीयता वा खण्डनीय, त्यसको आधार प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तता

फैसलामा...

- मुद्दामा कुनै पक्षले कुनै कानूनी प्रश्न उठाएको भए त्यस सम्बन्धी कुरा,
- कसूर ठहर हुने वा नहुने आधार तथा त्यसको कारण,
- पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन गर्नुपर्ने अदालत,
- अन्य आवश्यक कुराहरु ।

फैसलामा खुलाउनु पर्ने कुराहरु

जिल्ला अदालत नियमावली,

- पक्ष विपक्षको दाबी तथा जिकिर,
- निर्णय गर्नुपर्ने विषय,
- दुवै पक्षका प्रमाणका कुराहरु,
- नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको सान्दर्भिकता,
- कानूनी प्रश्न भएकोमा त्यसको व्याख्या ।

फैसलामा खुलाउनु पर्ने कुराहरु

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ नियम-१११

- पक्षहरुको दावी र जिकीर,
- शुरु फैसलाको छोटकरी विवरण,
- पुनरावेदन जिकिर
- पक्षले उठाएका तथ्य र कानून सम्बन्धी प्रश्न,
- बहसका मुख्य बुँदाहरु,

फैसलामा खुलाउनु पर्ने कुराहरु...

- निर्णय दिनुपर्ने विषय,
- दृष्टान्त लिइएका नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको सान्दर्भिकता,
- प्रत्यर्थी भिकाउने आदेशमा उल्लेख भएका कुरासँग सहमत नभएमा त्यसको आधार
- कारण सहितको निर्णय, आधार र तत्सम्बन्धी कानूनहरु,

- शिर खण्ड— इजलास, मुद्दा नम्बर र नाम, पक्ष विपक्षको नाम, अधिकारक्षेत्र आदि ।
- तथ्य खण्ड— फिराद/अभियोग, प्रतिउत्तर/वयान, अदालतका आदेशहरु, संकलित प्रमाण, बकपत्र आदि ।
- निर्णय/ठहर खण्ड— बहस बुँदा, निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य विषय, दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका प्रमाणको मूल्यांकन, नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको सान्दर्भिकता, सम्बद्ध कानून र त्यसको व्याख्या, ठहर आदि ।
- तपसील खण्ड— अदालती शुल्क भराउने, चलन चलाउने, विगो भरिभराउ गर्ने, दण्ड जरिवाना असूल गर्ने, पुनरावेदनको म्याद दिने, नक्कल दिने आदि ।

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत
इजलास
माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री.....
फैसला

मुद्दा नं. ०७७-CP-१५८८

र.नं. ३९-०७७-०३१४३

नि.नं.- १६

दायर मिति: २०७७।०७।२३

फैसला मिति: २०७८।०५।०८

.....१वादी

विरुद्ध

.....१प्रतिवादी

मुद्दा:- लेनदेन।

वादीको साक्षी:-
प्रमाण:-

प्रतिवादीको साक्षी:-
प्रमाण:-

अदालतबाट बुझेको:

साक्षी:-

प्रमाण:-

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।

तथ्य खण्ड

ठहर खण्डको मस्यौदा

- मिसिलका समग्र पक्षहरुको अध्ययन र बोधगमम्यता ।
- बिवादरहित र बिवादित विषयहरुको आँकलन/प्रक्षेपण ।
- बहस खण्ड
- निर्णायक प्रश्नहरुको निर्माण

ठहर खण्डको मस्यौदा

- मुद्दामा हालसम्म विकसित भएको अबस्थाको संक्षिप्त ब्यहोराको उल्लेखन।
- निर्णायक प्रश्नहरूमा प्रवेश र बिबेचना
- तथ्य र प्रमाणबाट स्थापित हुन आएको अबस्थाको चित्रण।

- कानूनी प्राबधान र सोको ब्याख्याबाट तथ्य प्रमाण समर्थित हुने नहुने कुरा ।
- प्रतिपादित सिद्धान्त आकर्षित हुने नहुने कुराको विवेचना ।
- उपरोक्त तथ्य, प्रमाण, कानून र सिद्धान्तको विवेचनाबाट निस्कने निश्कर्ष ।

देवानी मुद्दामा

- मौखिक प्रमाणको महत्व गौण
- लिखत प्रमाण
- दर्ता श्रेस्ता
- प्रमाणपत्र
- अभिलेख
- तिरो तिरान
- नाप नक्सा आदि ।

जग्गा जमीन सम्बन्धी मुद्दा:

- विवादित जग्गा सार्वजनिक वा निजी के कस्तो प्रकृतिको हो?
- गुठी वा रैकर कस्तो प्रकृतिको हो?
- निजी गुठी वा राजगुठी वा अन्य प्रकार के हो?
- बादी वा प्रतिबादीमध्ये कसको भोग र स्वामित्वमा रहेकोछ?

- बादी वा प्रतिवादीमध्ये को कसको हक कायम हुने हो?
- नापीको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) मा के कुन ब्यहोरा जनिएको छ, साविक लगत कसको नामको छ, लगत भिडेको छ, छैन?
- जग्गा खिचोला भएको हो होइन?
- बादी प्रतिवादीको जग्गा श्रेस्तामा कति छ? भोग कति गरेको छ? टायल चेकबाट कति देखिन्छ?
- नाप नक्सा मुचुल्का के कस्तो छ?
- नरबढी र नरघटी छ, छैन?

अंश मुद्दा:

- बादी प्रतिवादी बीच अंशीयार नाता सम्बन्धमा बिवाद रहेको छ छैन?
- कति अंशीयार कायम हुने हो?
- बिबाह गरेकी छोरीले माइतितर्फबाट अंश पाउने हो होइन?
- बादी प्रतिवादीहरु ब्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिभिन्न भएको अबस्था हो होइन?
- अंश पाउने अबस्था हो भने के कुन सम्पत्तिबाट के कति भाग पाउने हो?
- निजी आर्जनको जिकिर के कसो हो?

लेनदेन:

- दाबीको कपाली तमसुक भनिएको लिखत रीतपूर्वकको हो होइन र त्यस्तो लिखतबाट साँवा ब्याज भराउन मिल्ने हो होइन?
- बैनाबट्टाको लिखतबाट ब्याज भराउन मिल्ने हो होइन?
- लिखतबमोजिमको रकम चेकबाट बुझाएको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर के कसो हो?
- खाता बही वा चिटमा लेखी गरेको लेनदेन भराउन मिल्ने नमिल्ने?

सम्बन्ध बिच्छेद:-

- हेला होचो र कुटपीट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेको हो होइन?
- तीन बर्षदेखि छोडी अलग बसेको हो होइन?
- मेलमिलापको सम्भावना छ छैन?
- सम्बन्ध बिच्छेद हुने अवस्था हो होइन?
- सम्बन्ध बिच्छेद हुने हो भने अंश पाउने हो होइन?
- के कुन सम्पत्तिबाट के कति अंशभाग पाउने हो?
- नाबालक छोरा छोरीहरुलाई कसको संरक्षण वा जिम्मामा दिँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने हो?

मानाचामल

- पालन पोषण गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादीको हो, होइन?
- खान लाउन, शिक्षादिक्षा र स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध गरेको छ, छैन?
- पक्षहरुको आर्थिक अवस्था वा आयश्रोत के कस्तोछ?
- बादीको आयश्रोत राम्रो छ की?
- आश्रित परिवार के कति छन्?
- के कति रकम भराउनु पर्ने हो?

करार सम्बन्धी मुद्दा

- करार सम्झौता कानूनबमोजिम कार्यन्वयन योग्य छ छैन?
- सम्झौताले करारका पक्षहरूउपर के कस्तो दायित्व श्रृजना गरेको छ?
- कुन पक्षबाट करारको शर्त उल्लंघन भएको हो?
- अर्को पक्षले करारको परिपालना गरिरहेको छ छैन?
- करारको यथावत परिपालना सम्भव छ छैन?
- करार उल्लंघन गर्ने पक्षबाट के कति क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ?

समग्रमा

- फैसलामा प्रयोग गरिने भाषा, शैली, प्रस्तुति शालीन, प्रष्ट र बोधगम्य हुन पर्दछ ।
- मस्यौदाकारको स्वतन्त्रता झल्कनु पर्दछ ।
- फैसला लेखन विद्वता, क्षमता, विवेक र कला प्रस्तुतीको माध्यम हो । यो न्यायिक निर्णय गर्ने स्वतन्त्रताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो पनि हो ।
- न्यायिक सिर्जनशीलता अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो ।

- फैसला लेखनका आफ्ना विशिष्ट मर्यादा र सीमाहरु छन्। फैसलाको माध्यमबाट शुरु निर्णय गर्ने पदाधिकारीप्रति कडा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु वा आक्षेप लगाउनु उचित होइन।
- सूचना प्रविधि र कम्प्यूटरको प्रयोगले फैसला लेखनलाई सहज बनाएको छ।

- रुचि भएको खण्डमा जस्तोसुकै चुनौतिपूर्ण र नवीन विषयमा पनि अध्ययन गरेर लेख्न सकिन्छ ।
- भाषिक शुद्धता चुनौतिपूर्ण विषय बनेको छ ।
- कपि पेष्ट गर्ने प्रवृत्तिले फैसलामा ज्यादा गम्भीर त्रुटिहरु देखापर्न थालेका छन् । (अदालत र न्यायाधीशको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, पक्ष विपक्षको नाम थोर वतन, मिति, कित्ता नं. क्षेत्रफल आदि) ।

तपसिल खण्डसम्बन्धी अवधारणा

- तपसिलको शाब्दिक अर्थ तल भन्ने लाग्छ ।
- फैसलाको ठहर खण्डभन्दा तल रहेको खण्डलाई तपसिल खण्ड भनी बुझ्ने गरिएको छ ।
- खासमा कार्यान्वयन खण्ड (Operative Part) भन्नुपर्ने हो ।
- फैसला हुँदा पक्षले न्याय प्राप्त गर्दैन ।
- न्यायको वास्तविक अनुभूति कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ ।
- कार्यान्वयन हुन नसक्ने फैसलाको अर्थ हुँदैन ।
- ठहर खण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका वा विधि तपसिल खण्डमा उल्लेख गरिन्छ ।

- तपसिल खण्ड ठहर खण्डबमोजिम हुनुपर्छ ।
- ठहर र तपसिल खण्ड बाझिएमा ठहर खण्ड कायम हुन्छ ।
- फैसला कार्यान्वयनकोलागि साबिकमा मुद्दा अन्तिम भएपछि पक्षले निवेदन दिने ब्यवस्था थियो ।
- हाल प्रचलित संहिताले अदालत आफैँले लगत राखी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
- पक्षलाई फैसला हुँदाकै दिन तहसिलको तारेख तोक्नु पर्ने नयाँ ब्यवस्था भएको छ ।
- अदालतको फैसला कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मतमतान्तर रहेको छ ।
- फैसला कार्यान्वयनकालागि निर्देशनालय स्थापना भएको छ ।
- रणनीतिक योजनाले सम्बोधन गरेकोछ ।

कानूनी व्यवस्था

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२२
दफा २२९ देखि २५३

दफा २२९- लगत तयार गर्ने

२३०- सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने

२३१- फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्ने

२३२-फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने

२३३- वारिस राख्न सक्ने

२३४- मिलापत्र वा मेलमिलापलाई मौका दिनुपर्ने

२३५- पक्षहरुलाई तारेखमा राख्नुपर्ने

- २३६- थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गर्ने
- २३७- मुद्दा सकार वा गुज्रेको तारेख थमाउने
- २३८- चलन चलाउने कार्यविधि
- २३९- दाखिल, खारेज, नामसारी गर्ने कार्यविधि
- २४०- निखन्ने सम्बन्धी कार्यविधि
- २४१- अंश छुट्याउने कार्यविधि
- २४२- विगो भराउने कार्यविधि
- २४३- जायजात हुने सम्पत्ति
- २४४- विगो वा जरिवाना वापत कैद गर्ने
- २४५- विगो असूल गर्ने ब्यक्तिको मृत्यु भएमा
- २४६- जरिवाना छुट हुने

- २४७- मिलापत्रको कार्यान्वयन
- २४८- अदालती शुल्कसमेत फिर्ता लिने अवधि
- २४९- फैसला कार्यान्वयन वापतको दस्तुर
- २५०- उजूर गर्न सक्ने
- २५१- प्रतिनिधि नभएको कारणले काम कारवाही बढेर नहुने
- २५२- अवहेलनामा कारवाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्ने
- २५३- कर्मचारीले प्रोत्साहन रकम पाउने।

देवानी मुद्दाको कार्यान्वयनका मुख्य क्षेत्रहरू

- विगो भराउने
- चलन चलाउने
- दाखिल, खारेज र नामसारी गराउने
- निखनाई दिने
- अंशबण्डा गरी दिने
- जरिवाना असूल गर्ने
- अदालती शुल्क भराई दिने

लेनदेन

माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट साँवा रु.१३,००,०००। - (तेह लाख रुपैयाँ) र सोको लिखत भएको मितिदेखि भरी भराउ हुँदासम्मको कानूनबमोजिमको १०% व्याजसमेत भरी पाउने ठहर भएकोले प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई विगो भराई पाऊँ भनी दरखास्त दिएमा फिराद मितिदेखिको हुने व्याजको नपुग अदालती शुल्क लिई प्रतिवादीबाट वादीलाई उक्त साँवा व्याज रकम भराई दिनु भनी बादीलाई तहसिल शाखामा लेखी पठाउनु.....१

- वादीले फिराद दायर गर्दा राखेको अदालती शुल्क रु.२७,९३१।- र नपुग अदालती शुल्क भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको यसै सरहद भित्रको जैथा देखाई कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिए केही दस्तुर नलिई प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु.....२
- प्रतिवादीले शुरु म्यादै गुजारी बसेको देखिँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु परेन ऐजन दफा १९७(५) बमोजिम फैसला भएको सूचना दिनु.....३
- सरोकारवाला पक्षले फैसलाको नक्कल मागे कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनु.....४
- प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला प्रमाणीकरण भएको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी वेवसाइटमा प्रकाशन गरी फैसला अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु.....५

अंश मुद्दा:

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादीले तायादाती फाँटवारीमा उल्लिखित श्रेस्ता भिडेको सम्पत्तिबाट ८ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि वण्डा छुट्याई दिए बापत लाग्ने अदालती शुल्क दाखिल गरी कानूनका म्यादभिन्न वादीको दरखास्त परे आइतबहादुर नगरकोटीका नामको देहायको सम्पत्तिबाट वादीको अंश छुट्याई दिनु-----१

जिल्ला	गा.वि.स./न.पा.	वडा नं.	कि.नं.	क्षेत्रफल	मा.पो.का.
काठमाडौं	आलोपोट	८	१८३	०-१-०-०	साँखु

• प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि वादीले राखेको अदालती शुल्क रु.२३,८०७।- भराई पाउँ भनी प्रतिवादीहरुको यसै सरहदको जेथा देखाई दरखास्त दिएमा कुनै दस्तुर नलिई प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु-----२

• प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा पुनरावेदन लाग्ने हुँदा तारेख गुजारी बस्ने प्रतिवादीहरुलाई ऐजन दफा २०० को उपदफा (३) बमोजिम फैसलाको सूचना सहितको पुनरावेदनको म्याद दिनु-----३

मानाचामलः

- माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी मध्येका सान्वी कोइराला र स्वभान कोइरालाले प्रतिवादीबाट फिराद परेको मितिदेखि लगाउको वादीहरुले अंश चलन मुद्दाबाट कानूनका म्यादभिन्न अंश नछुट्टिएसम्म प्रतिवादीबाट मासिक रु. १०,०००।-(दश हजार) भराई लिन पाउने ठहरेकोले सो भराई पाउँ भनी प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि वादीहरुको दरखास्त परे भराएको विगोको कानूनबमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क लिई प्रतिवादीबाट भराई दिनु.....१
- वादीहरुले फिराद गर्दा राखेको अदालती शुल्क रु.१५,७७०।- प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी निजको जैथा देखाई कानूनका म्यादभिन्न दरखास्त दिए केही दस्तुर नलिई भराई दिनु.....२

- प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा पुनरावेदन लाग्ने भए पनि ऐजन दफा २०० को उपदफा (४) को अवस्था हुँदा उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीलाई फैसलाको सूचनासहितको पुनरावेदनको म्याद दिनु परेन.....३

दर्ताफारी:

- माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम काठमाडौं जिल्ला, मनमैजु गा.वि.स.वडा नं. ५ कि. नं. १८५ को क्षेत्रफल १२७.१६ व.मि. जग्गाबाट आफ्नो हक जति अर्थात् २ भागको १ भाग (६३.५८ व.मि.) जग्गा नरम गरम मिलाई वादीले दर्ता फारी गरी लिन पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि कानूनका म्यादभित्र फैसला बमोजिम गरी पाउँ भनी वादीको निवेदन परे फैसला बमोजिम गरी दिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखिपठाई दिनु.....१
- प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र श्री उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन लाग्ने भए पनि ऐजन उपदफा (३) को अवस्था हुँदा दफा २०० को उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीलाई फैसलाको सूचना दिई रहनु परेन.....२

(.....)

जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार पार्न सहयोग पुऱ्याउने

कर्मचारीको नाम:-

इजलास अधिकृत:

कम्प्युटर अपरेटर:

फाँट नम्बर:

फैसला मिति:

प्रमाणीकरण मिति:-

अदालतको छाप

धन्यवाद

छलफल ???

धन्यवाद